



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

I CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cristina Cambi Giudice
dott.ssa Daniela D'Auria Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68876/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 17.6.2020, con termine di deposito delle memorie di replica sino al 6.10.2020, e vertente

TRA

Parte_1, con il patrocinio dell'avvocato Giuseppe Froio

RICORRENTE

E

CP_1, con il patrocinio dell'avvocato Luisa Panetti

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Oggetto: separazione giudiziale

Conclusioni: cfr. note per la trattazione scritta dell'udienza del 17.6.2020, e, segnatamente

Per la ricorrente

1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_2 [...] con addebito della stessa da porsi a carico del marito CP_2 il quale iniziando ed intrattenendo una relazione extraconiugale ha causato e determinato la fine del rapporto matrimoniale con la Sig.ra Pt_1 2) confermare tutti i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale del 3/5-4/5/2015 così come modificato dal provvedimento della Corte di Appello nella parte in cui determina a carico del Sig. CP_2 il pagamento del contributo al mantenimento delle figlie minori nella somma di € 800,00 ad oggi aggiornata ad € 820,00 secondo gli indici Org_1; 3) sempre sotto il profilo economico piaccia all'adito Tribunale condannare il Sig. CP_2 al pagamento degli arretrati non corrisposti per il mantenimento delle figlie minori per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2015 e dunque nella misura di € 4.000,00 ovvero in quella diversa misura maggiore e/o minore che riterrà di giustizia; 4) condannare il Sig. CP_2 in virtù della richiesta di addebito della presente separazione di cui al capo 1 al pagamento di un indennizzo per la cui determinazione si rimette al giudizio equitativo del Tribunale adito. Con espressa rinuncia della

Sig.ra Parte_1 alla domanda relativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento personale. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari dell'intero procedimento.

Per il resistente

"1) Dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto; 2) Assegnare la casa familiare alla moglie; 3) Affidare le minori Per_1 e Per_2 ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle bambine, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente; 4) Le minori vivranno presso la madre, con diritto per il padre di averle con sé un pomeriggio a infrasettimanale, il mercoledì, dall'uscita da scuola con pernotto e rientro a scuola il mattino seguente; fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle 15,00 sino al lunedì mattina con rientro a scuola; per trenta giorni durante le vacanze estive, da suddividersi in due periodi di 15 gg tra luglio ed agosto, da concordare entro il 31 maggio; per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua; 5) disporre che il padre entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponda alla madre l'importo di euro 650,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle minori Per_1 e Per_2 oltre rivalutazione annuale ^{Org-} 6) le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN necessarie per le figlie, quelle scolastiche, non correnti (libri, corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche) e quelle per attività extrascolastiche formative (es. viaggi di istruzione, sport, corsi ect), queste ultime preventivamente concordate siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori, talché chi le anticipa potrà chiedere il rimborso pro quota previa esibizione della documentazione attestante la spesa; si presume che l'accordo sia raggiunto ove il genitore consultato ometta entro 10 giorni di motivare il suo diniego; 7) Con vittoria di spese, compensi professionali oltre accessori come per Legge.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 20.10.2015, Parte_1 ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, CP_1 con il quale aveva contratto matrimonio in Roma, in data 3.9.2005, precisando che dalla detta unione erano nate le figlie Per_1 (23.7.2007) ed Per_2 (14.5.2013), e formulando domanda di addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, di affidamento esclusivo delle figlie minori, di assegnazione della casa coniugale e di attribuzione di un assegno di euro 500,00 per il proprio mantenimento, oltre ad euro 1.000,00 per il mantenimento delle figlie, con spese straordinarie a carico di entrambe le parti al 50%.

Il marito, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase presidenziale, ha dedotto una risalente crisi coniugale ed ha narrato di condotte ostacolanti della moglie rispetto alla sua libera frequentazione con le figlie. Ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione presso la madre, alla quale attribuire assegno di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.

All'udienza del 3.5.2016 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori, prevedendo che le stesse vivano con la

madre nella casa coniugale in Roma, via Castel Guelfi 41, che ha assegnato alla stessa, dando atto dell'avvenuto allontanamento dell'altro coniuge; ha stabilito le modalità di frequentazione delle figlie con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 650,00 l'assegno da corrispondersi alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro i primi cinque giorni di ogni mese a partire dal mese di maggio 2016 e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole; ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.

Aumentato dalla Corte d'Appello ad euro 800,00 mensili il contributo dovuto per le figlie, concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.

La domanda di separazione personale proposta dalla moglie, alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

La domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie deve essere respinta, non essendo stata raggiunta una prova sufficiente in ordine alla violazione del dovere di fedeltà coniugale della controparte. Al riguardo infatti la ricorrente afferma di essere stata contattata dal signor CP_3, il quale le aveva riferito della relazione extra-coniugale tra la propria compagna, signora CP_4 ed il sig. CP_1, attuale resistente (è in atti copia dei messaggi inviati dal signor CP_3 alla ricorrente). Il predetto CP_3, sentito in qualità di teste, ha tuttavia affermato di avere avuto esclusivamente dei dubbi in ordine ad una relazione sentimentale tra la propria compagna e l'attuale resistente, senza mai averne avuto le prove. Sebbene ad oggi il resistente e la predetta signora Pt_2 abbiamo una stabile relazione sentimentale, dalla quale è nata nel 2018 la figlia Per_3, non è stata raggiunta la prova che tale rapporto sia iniziato già prima della crisi coniugale. La domanda di addebito deve essere pertanto respinta.

Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie minori Per_1 (23.7.2007) ed Per_2 (14.5.2013), che rimarranno a vivere presso la madre, con previsione di termini frequentazione del padre di dispositivo.

Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via Castel Guelfi 41, di proprietà della moglie, deve essere a lei assegnata, quale genitore collocatario delle figlie minori.

Avendo in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente rinunciato alla richiesta di ottenere un assegno per il proprio mantenimento, gli aspetti economici della controversia si incentrano ora esclusivamente sulla misura del contributo paterno al mantenimento delle figlie.

Vendendo alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale delle parti deve rilevarsi:

il marito ha un reddito netto su base mensile di euro 2.500,00 circa (cfr. cud 2020). Non documenta spese abitative e dal 2018 deve contribuire (insieme all'attuale compagna, anch'ella percettrice di reddito) al mantenimento dell'altra figlia Per_3).

la moglie: è proprietaria della ex casa coniugale, nella quale vive con le figlie. La parte è socia al 25% della **Org_2** (società di famiglia che si occupa di impianti elettrici) e nel 2017 ha aperto altra società, della quale è unica socia, oltre che amministratrice, la **Org_1**. **CP_5** Entrambe le partecipazioni sociali non sono state riferite autonomamente dalla parte, e solo all'esito della documentazione prodotta dal marito (visure camerali) la circostanza è emersa giudizialmente. La parte peraltro da un lato ha ommesso il deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta unitamente alle memorie istruttorie, dall'altro non ha depositato le dichiarazioni fiscali degli ultimi anni (il cud 2020 depositato, infatti, oltre a essere tardivo si riferisce in realtà non alla ricorrente ma ad una delle dipendenti della **Org_1**. **CP_5** . La parte, a fronte della giovane età, delle esperienze lavorative pregresse, delle iniziative imprenditoriali che anche in corso di causa ha posto in essere, deve ritenersi avere una situazione economica più solida di quella affermata (la parte afferma di essere priva di reddito), circostanza che trova conferma, ex articolo 116 c.p.c., nelle omissioni rispetto all'adempimento degli ordini di esibizione a lei indirizzati. La parte è titolare della nuda proprietà, per 1/4, dell'immobile sito in Roma, Via Minerbio sin dal 2014.

Orbene, in ordine al mantenimento della prole minorenni, tenuto conto dei redditi delle parti (presuntivamente accertato quanto alla ricorrente), visti i nuovi oneri familiari del marito e considerate le presumibili esigenze delle figlie, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 700,00 l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle minori, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'**Org_1** .

Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.

Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare **esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili** (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).

Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).

In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori; in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).

Venendo alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente (di condanna della controparte al pagamento di euro 4000,00 complessivi, a titolo di mantenimento delle figlie da gennaio a maggio 2015, periodo antecedente all’iscrizione della causa a ruolo, oltre che di condanna della controparte al pagamento di un “indennizzo” a fronte dell’addebito, domanda peraltro quest’ultima respinta), le medesime devono essere dichiarate inammissibili. Ed infatti nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi; è di conseguenza esclusa la possibilità di un *simultaneus processus* nell’ambito dell’azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.

Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara la separazione personale tra **Parte_1** e **CP_1** [...], i quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 3.9.2005;
2. dispone l’annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell’anno 2005, atto 597, parte 2, serie A05);
3. respinge la domanda di addebito della separazione formulata da **Pt_1** [...];
4. affida le figlie minori **Per_1** (n. 23.7.2007) ed **Per_2** (n. 14.5.2013) ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all’organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
5. dispone che le minori siano collocate presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via Castel Guelfi 41;
6. dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di mercoledì, dall’uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno dopo; a fine settimana alternati, dal sabato h 15,00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola; un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16

agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto; durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno; tre gg nel periodo pasquale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta; il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno figli;

7. determina in euro 700,00 il contributo mensile dovuto da *CP_1* [...] per il mantenimento de figli minori, da corrispondere a *Parte_1* presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
8. dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli;
9. dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da *Pt_1* [...] ;
10. Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18.12.2020

Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Daniela D'Auria

Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi